РЕКЛАМА

Дело № 2-275/2020

Номер дела: **2-275/2020**

УИН: **28RS0019-01-2020-000390-02**

Дата начала: **08.06.2020**

Дата рассмотрения: **19.08.2020**

Суд: **Серышевский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Серышевского района в интересах неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное Учреждение отдел образования администрации Серышевского района Амурской области		
ОТВЕТЧИК	МОАУ СОШ с. Новосергеевка		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Администрация Серышевского района Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			08.06.2020
			08.06.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		09.06.2020
			09.06.2020
	Рассмотрение дела начато с начала		07.07.2020
			07.07.2020
	Вынесено решение по делу		19.08.2020
			28.08.2020

Решение

УИД 28RS0019-01-2020-000390-02

№ 2 – 275/2020

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 августа 2020 года пгт Серышево

Серышевский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой И.А.,

при секретаре судебного заседания Шауткеновой Э.В.,

с участием представителя истца помощника прокурора Серышевского района Гриневой М.В.,

представителей третьих лиц администрации Серышевского района Амурской области Горожанкина С.В., Отдела образования администрации Серышевского района Слащевой Ю.С., действующих на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Серышевского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к МОАУ СОШ с. Новосергеевка о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения к Муниципальному Учреждению Отделу образования администрации <адрес> о возложении обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Серышевского района, действуя в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МОАУ СОШ с. Новосергеевка и в обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой Серышевского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях района. В силу п. 3 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее Требования №1006). В силу п. 5 Требований № 1006, ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях). Из положений п. 24 Требований № 1006, следует, что в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц,

находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. МОАУ СОШ <адрес> осуществляет образовательную деятельность на основании устава, утверждённого приказом МУ Отдела образования администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно уставу филиал МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> филиал МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> являются обособленным структурным подразделением МОАУ СОШ <адрес>. В ходе проведения проверки установлено, что в результате проведенного обследования и категорирования в 2019 году МОАУ СОШ <адрес> присвоена 3 категория опасности, филиалу МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> и филиалу МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес> присвоены 4 категория опасности. Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства МОАУ СОШ <адрес> не обеспечена должным образом антитеррористическая защищенность объекта (территории), а именно: не обеспечено оснащение (дооборудование) объектов (территорий) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; не обеспечено архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца; не обеспечено оборудования на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); не обеспечено оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); не произведен ремонт ограждения; не обеспечено оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и находящихся на объекте (территории), о потенциальной возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не произведен капитальный ремонт пожарной сигнализации. В филиале МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> не обеспечено: оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и находящихся на объекте (территории), о потенциальной возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения. В филиале МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) оповещения работников, обучающихся и иных лиц, на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Выше установленное сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, так как не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних детей и повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущербу имущества. Из акта категорирования, паспорта безопасности образовательного учреждения следует, что мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории) запланированы, в том числе, на 2021 - 2022 годы,

сроки осуществления указанных мероприятий установлены без должного обоснования. По факту выявленных нарушений прокурором района ДД.ММ.ГГГГ на имя директора МОАУ СОШ <адрес> внесено представление, которое рассмотрено, конкретные меры к устранению выявленных нарушений не приняты. Из информации МОАУ СОШ <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что нарушения в полной мере (кроме заключения договора охраны с ООО «ОА «Титан», оснащения стационарным металлоискателем) не устранены. Пунктами 6.1 и 11 ч. 1 ст. 8 Устава муниципального образования <адрес> закреплено, что к администрации <адрес> относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях. Согласно п. 1.15 Устава учредителем МОАУ СОШ <адрес> является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляет учреждение Отдел образования администрации <адрес>. К компетенции МОАУ СОШ <адрес> относится материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с действующими нормами и требованиями в пределах финансовых средств. Предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Таким образом, исполнение требований нормативных правовых актов обеспечению технической укрепленности и антитеррористической является обязанностью не только муниципальных образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления как их собственников имущества этих учреждений. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания несовершеннолетних учащихся и работников образовательного учреждения. Считают, что несоблюдение органом местного самоуправления и образовательным учреждением вышеуказанных норм законодательства создает непосредственную угрозу совершению террористического акта, что может в свою очередь повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан. С учётом уточнённых требований, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, ФЗ от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре», ФЗ «О противодействии коррупции» просит суд: 1) Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; обеспечить архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца; оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); произвести ремонт ограждения; оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; произвести капитальный ремонт пожарной сигнализации. 2) Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности (территории) филиала Основная общеобразовательная школа <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: произвести оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудовать объект (территорию) системами оповещения и эвакуацией либо автономными системами (средствами) оповещения работников, обучающихся и иных лиц, на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; произвести оснащение (дооборудование) объекта (территории) системой наружного освещения. 3) Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Средняя общеобразовательная школа <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: произвести оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 4) Обязать администрацию <адрес> в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес>, филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес> основная общеобразовательная школа <адрес>, филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес> общеобразовательная школа <адрес>.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Серышевского района Гринева М.В. в полном объёме поддержав доводы уточнённого искового заявления, настаивала на удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании представители третьих лиц администрации Серышевского района Амурской области Горожанкин С.В., Отдела образования администрации Серышевского района Слащева Ю.С. с исковыми требования в части обеспечения в полном объёме антитеррористической защищенностью объектов согласны. Однако не согласны с предложенным прокурором Серышевского района сроком устранения нарушений. Суду пояснили, что согласно п.п. «е» п. 11 Требований, комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом. В комиссию были включены компетентные лица, которые в рамках своих полномочий установили сроки устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов. В связи с чем, просили суд определить сроки устранения нарушений согласно установленным актам обследования и категорирования объектов.

Из отзыва на исковое заявление, представленного представителем третьего лица Отдела образования администрации Серышевского района Краснобаевой Т.В., действующей на основании прав по долженности, имеющегося в материалах гражданского дела следует, что с исковыми требованиями не согласны, по следующим основаниям. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий). В соответствии с п. 14 Требований N 1006 всем объектам (территориям) присваивается категория опасности, соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев категорирования, указанных в п.13 настоящих требований. Результаты работы комиссии согласно пункту 15 Требований N 1006 оформляются актом обследования и категорирования объекта (территории), который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня работы комиссии. В декабре 2019 года

утвержден паспорт безопасности МОАУ СОШ <адрес>, который прошёл согласование с УФСБ России по <адрес>, ФГКУ "ОВО ВНГ России по <адрес> " и ОНД и ПР по <адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по <адрес>, в соответствии с которым, здание образовательного учреждения отнесено к 3 категории опасности объекта. Реализация выполнения вышеперечисленных мероприятий для образовательной организации МОАУ СОШ <адрес> запланирована на 2020 и 2021 годы, согласно разделу 9 «выводы и рекомендации» актов обследования и категорирования. Составлены соответствующие сметы, поданы заявки на выделение средств. Таким образом, сроки выполнения недостающих мероприятий по антитеррористической защищенности в указанных образовательных организациях не выходят за пределы сроков (2 финансовых года), установленных в акте обследования и категорирования для данных учреждений. Следовательно, оснований для удовлетворения в части заявленного иска не имеется. МОАУ СОШ <адрес> выполнены следующие мероприятия по антитеррористической защищенности объекта: оснащен (дооборудован) объект (территория) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; обеспечено архивирование и хранение данных в течение одного месяца; обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций; оснащен объект (территория) стационарными или ручными металлоискателями. Остальные мероприятия по устранению нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов будут устранены в сроки, установленные актами обследования и категорирования объектов (территорий). Исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности в части оборудования помещения: МОАУ СОШ <адрес>, техническими средствами антитеррористической защищенности, является обязанностью не только образовательного учреждения, но и администрации муниципального района "<адрес>", как органа местного самоуправления, являющегося учредителем образовательного учреждения и обеспечивающего его финансирование, и обязанного в силу закона участвовать в профилактике терроризма и экстремизма, а также МУ Отдел образования администрации <адрес>, который осуществляет функции по обеспечению образовательных учреждений финансовыми средствами для исполнения ими своих функций и обязанностей. Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение приоритета безопасности учеников и работников учреждения во время образовательного процесса, их охрану и защиту от любых возможных посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности. Таким образом, требования прокурора о возложении только на МУ Отдел образования администрации <адрес> обязанности профинансировать МОАУ СОШ <адрес> для проведения мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической деятельности, является необоснованным. Просила в заявленных исковых требованиях прокурора <адрес> о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, о возложении обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности - в части установления сроков (в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу) - отказать. Установить новые сроки для исполнения мероприятий антитеррористической защищенности в образовательных организациях, согласно сроков, указанных в актах обследования и категорирования.

Представитель ответчика МОАУ СОШ с. Новосергеевка в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён своевременно и надлежащим образом. В представленном заявлении директор школы Кирдун Г.Н., действующая на основании прав по долженности просила о рассмотрении дела в своё отсутствие.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Министерство образования и науки Амурской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён своевременно и надлежащим образом. В представленных возражения заместитель министра ФИО8 указала, что в соответствии с приложением № к постановлению губернатора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных предприятий области и областных учреждений» в ведомственном подчинении министерства находится 22 учреждения. МОАУ СОШ <адрес>

не является организацией, подведомственной министерству. Учредителем МОАУ СОШ <адрес> является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляет МУ Отдел образования администрации <адрес>.

В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика МОАУ СОШ <адрес>, третьего лица Министерство образования и науки <адрес>.

Выслушав пояснения представителя истца помощника прокурора Серышевского района, представителей третьих лиц администрации Серышевского района Амурской области, Отдела образования администрации Серышевского района, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из содержания п. 4 ст. 27 Закона РФ от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Согласно ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Обстоятельства дела, свидетельствуют о том что, реализуя эти предоставленные Законом полномочия в рамках рассмотрения настоящего дела по правилам ст. 45 ГПК РФ прокурор Серышевского района вправе был обратиться в суд с настоящим заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, которые не могли сами обратиться в суд.

Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статьей 41 Конституции РФ, предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу ч. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Как следует из ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах защиты их прав, ответственности должностных лиц за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно п.п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации; также образовательная

организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28).

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта (п. 6 ст. 3 Закона).

Согласно п. 3.1 ст. 5 указанного Федерального закона, юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу п.п. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года основными задачами противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), (далее - Требования).

Указанные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений (п. 17 требований).

В соответствии с п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются в том числе следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В силу п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В силу п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) (п. 8 Требований).

Согласно п. 11 Требований комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Согласно Уставу МОАУ СОШ <адрес> является некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа имеет обособленные структурные подразделения – филиалы Муниципального общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы <адрес>: филиал Основная общеобразовательная школа <адрес> (филиал ООШ <адрес>) и филиал Средняя общеобразовательная школа <адрес> (филиал СОШ <адрес>).

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Серышевского района проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, противодействии терроризму и повышения уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В ходе проверки установлено, что МОАУ СОШ <адрес> присвоена 3 категория опасности: отсутствует информация о номерах телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); отсутствует оснащение территории школы системой наружного освещения; не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск, национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, договор на осуществление охраны школы и территории не заключен; основной вход в здание не оборудован постом охраны (контрольно-пропускным пунктом); ремонт ограждения территории не проведен; отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; по периметру три камеры видеонаблюдения не работают; стационарными или ручными металлоискателями школа не оснащена.

Также в ходе проведения проверки установлено, что филиалу МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> присвоена 4 категория опасности: отсутствует журнал проведения инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, занятия по указанным вопросам не проводятся; не осуществляются учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности школы и территории; не разработаны положение или порядок по обеспечению информационной безопасности, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам школы; отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не дооборудовано системой наружного освещения; не заменена дверь запасного выхода в мастерской.

Также в ходе проведения проверки установлено, что филиалу МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес> присвоена 4 категория опасности: отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами)

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не проведен ремонт системы вентиляции.

Приказом начальника Отдела образования администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ создана межведомственная комиссия по категорированию и обследованию объектов образования.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) МОАУ СОШ <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ директором школы, МОАУ СОШ <адрес> присвоена 3 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до января 2021 года оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- до октября 2021 года оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта;

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодически проверять складские помещения;

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории);

- не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) - постоянно;

- организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии – постоянно;

- в срок до сентября 2020 года оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов;

- до октября 2020 года обеспечить архивирование и хранение данных в течение одного месяца;

- до января 2020 года обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны ВНГ РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной ФСВНГ РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- до января 2020 года оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта контрольно-пропускным пунктом (постами охраны);

- до октября 2020 года оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями;

- до февраля 2020 года привести в соответствие следующие инженерно-технические средства: ограждение нуждается в ремонте;

- до февраля 2022 года сделать капитальный ремонт пожарной сигнализации.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) филиала МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ заведующим филиалом, филиалу МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> присвоена 4 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до января 2020 года разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- до октября 2021 года оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии постоянно;

- до октября 2021 года оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении ни объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории);

- не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) – постоянно;

- до октября 2021 года оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения;

- организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии – постоянно;

- до февраля 2020 года привести в соответствие следующие инженерно-технические средства: заменить дверь запасного выхода в мастерской.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) филиала МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ заведующим филиалом, филиалу МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес> присвоена 4 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до октября 2021 года оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- ежедневно (не реже 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодически проверять складские помещения;

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории);

- не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)- постоянно;

- организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии – постоянно;

- до февраля 2020 года сделать капитальный ремонт пожарной сигнализации;

- оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждён паспорт безопасности МОАУ СОШ <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждён паспорт безопасности филиала МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждён паспорт безопасности филиала МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ прокурором <адрес> в отношении директора МОАУ СОШ <адрес> вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, в частности, предъявлено требование о принятии неотложных мер к устранению отмеченных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

В ответ на указанное представление прокурора <адрес> ДД.ММ.ГГГГ директор МОАУ СОШ <адрес> направила в адрес прокурора <адрес> информацию о проведённых мероприятиях, направленных на устранение нарушений, из которой следует, что МОАУ СОШ <адрес>: имеется (вывешена в рекреациях школы) информация о номерах телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы, войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ); система наружного освещения находится в работоспособном состоянии; обеспечена охрана здания и территории школы МОАУ СОШ <адрес> с <данные изъяты>», договор № от ДД.ММ.ГГГГ; для оборудования входа в здание постом охраны составлена смета ИП ФИО9 (в настоящий момент финансовые средства отсутствуют), в виду ограниченности площади контрольно - пропускной пункт планируется совместить с помещением для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средства передачи тревожных сообщений; для ремонта ограждения составлена смета ООО «Формоза ДВ» (в настоящий момент финансовые средства отсутствуют); оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией по паспорту безопасности до октября 2020 г.; для восстановления работоспособности трех видеокамер составлена смета <адрес> отделением ВДПО финансирование положительно. Согласно технологическим требованиям, видеокамеры будут переустановлены при наличии положительных температур (на улице); оснащение школы, стационарным металлоискателем предусмотрено, финансирование имеется, договор от ДД.ММ.ГГГГ на поставку <данные изъяты>; заведен журнал инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов; осуществляются учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности школы; разработано Положение и порядок по обеспечению информационной безопасности, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам школы; оборудование объекта

(территории) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС - до октября 2021 г.; оснащение (дооборудование) объекта (территории) системой наружного освещения - до октября 2021 г.; замена двери запасного выхода в мастерской будет осуществлена в ближайшее время, счет и договор от ДД.ММ.ГГГГ имеется, ожидают финансирования в марте-апреле. В филиале СОШ <адрес> оборудование объекта системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) установлен - до октября 2021 года; ремонт системы вентиляции на основании постановления главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перспективного плана приведения в соответствие системы вентиляции и уровня освещённости в образовательных организациях <адрес>» в филиале СОШ <адрес> запланирован на 2021 год.

ДД.ММ.ГГГГ в ответ на указанное представление прокурора <адрес> директор МОАУ СОШ <адрес> направила в адрес прокурора <адрес> уточнённую информацию о проведённых мероприятиях, направленных на устранение нарушений законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования. А именно: проведены работы по капитальному ремонту пожарной сигнализации в СОШ <адрес>; произвели замену двери запасного выхода в мастерской ООШ <адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что на настоящий момент в МОАУ СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение (дооборудование) объектов (территорий) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца; оборудования на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); не произведен ремонт ограждения; не обеспечено оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и находящихся на объекте (территории), о потенциальной возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не произведен капитальный ремонт пожарной сигнализации.

В филиале МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> не обеспечено: оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и находящихся на объекте (территории), о потенциальной возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения.

В филиале МОАУ СОШ <адрес> СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) оповещения работников, обучающихся и иных лиц, на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В силу п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа отнесено к вопросам местного значения муниципального, городского округа.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 1.17 Устава МОАУ СОШ <адрес> учредителем учреждения является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляет Муниципальное учреждение Отдел образования администрации <адрес>.

Учредитель МОАУ СОШ <адрес> осуществляет надзор за её деятельностью, принятием органами управления МОАУ СОШ <адрес> решений и обеспечением их исполнения, использованием средств МОАУ СОШ <адрес>, соблюдением образовательной организацией законодательства (п. 5ю1 Устава).

Пунктом 5.9 Устава закреплено, что Учредитель осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МОАУ СОШ <адрес>.

Исходя из вышеперечисленных положений нормативных правовых актов, возложение обязанности на администрацию <адрес> по обеспечению финансирования мероприятий, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОАУ СОШ <адрес> и филиалов ООШ <адрес>, СОШ <адрес> за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> не противоречит закону и соответствует содержанию компетенции органа местного самоуправления.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, предусматривает, что субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания малолетних в дошкольных образовательных организациях и работников этих дошкольных образовательных организаций.

Отсутствие указанных мероприятий в среднем общеобразовательном учреждении отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников.

Таким образом, суд находит заявленные исковые требования основанными на законе и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 206 ГПК РФ, в случае, если действия, к совершению которых ответчик обязан решением суда, могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Согласно п.п. «е» п. 11 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1006 от 2 августа 2019 года, комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Актами обследования и категорирования объектов (территорий) МОАУ СОШ <адрес>, филиалов МОАУ СОШ <адрес> ООШ <адрес> и СОШ <адрес> от 1 ноября, ДД.ММ.ГГГГ установлены сроки для образовательных учреждений по осуществлению мероприятий устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов, которые суд находит разумными для исполнения.

Руководствуясь ст.ст. 194 -198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Серышевского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к МОАУ СОШ с. Новосергеевка о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения к Муниципальному Учреждению Отделу образования администрации Серышевского района Амурской области о возложении обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности – удовлетворить частично.

Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Новосергеевка устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>:

1) оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов – в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

2) обеспечить архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца – в срок до 1 октября 2020 года;

3) оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – в срок до 1 января 2021 года;

4) оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) – в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

5) произвести ремонт ограждения – в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

6) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года;

7) произвести капитальный ремонт пожарной сигнализации – в срок до 1 февраля 2022 года.

Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная <адрес> устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Основная общеобразовательная школа <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>:

1) произвести оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" – в срок до 1 октября 2021 года;

2) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года;

3) произвести оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения – в срок до 1 октября 2021 года.

Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Средняя общеобразовательная школа <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>:

1) произвести оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" – в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

2) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года.

Обязать администрацию Серышевского района Амурской области обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> финансирование расходов на выполнение мероприятий, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес>, филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная <адрес> общеобразовательная школа <адрес>, филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная <адрес> общеобразовательная школа <адрес>:

1) на оснащение (дооборудование) объекта (территории) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов – в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

2) на оборудование основного входа в здание, входящего в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) – в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

3) на проведение ремонта ограждения – в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

4) на обеспечение архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца – в срок до 1 октября 2020 года;

5) на оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – в срок до 1 января 2021 года;

6) на оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года;

7) на проведение капитального ремонта пожарной сигнализации – в срок до 1 февраля 2022 года;

8) на оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" – в срок до 1 октября 2021 года;

9) на оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года;

10) на оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения – в срок до 1 октября 2021 года;

11) на оснащение объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" – в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

12) на оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Серышевский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54) в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу через Серышевский районный суд.

Решение в окончательной форме принято 28 августа 2020 года.

Председательствующий судья И.А. Кузнецова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».